

Phụ lục 1:



CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)

1/ Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu. Trường hợp thanh toán trả chậm, phải có thoả thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán, người xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng.

2/ Các trường hợp thanh toán sau cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

2.1/ Trường hợp hàng hoá xuất khẩu được thanh toán cản trừ vào khoản tiền vay nợ nước ngoài, người xuất khẩu phải có đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ như sau:

- Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 01 năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đối với những khoản vay trên 01 năm).

- Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân hàng.

Phương thức thanh toán hàng hoá xuất khẩu cản trừ vào khoản nợ vay nước ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

- Bản xác nhận của phía nước ngoài về việc cản trừ khoản nợ vay.

- Trường hợp sau khi cản trừ giá trị hàng hoá xuất khẩu vào khoản nợ vay của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2.2/ Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá, thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán, ngoài việc cung cấp chứng từ thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được thể hiện bằng văn bản (trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh thanh toán).

2.3/ Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai tại Việt Nam thì việc thanh toán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua hoặc người được phía nước ngoài uỷ quyền thanh toán.

2.4/ Trường hợp người xuất khẩu hàng hoá để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài, nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ của nước tổ chức hội chợ, triển lãm, người xuất khẩu phải có chứng từ kê khai với cơ quan hải quan về số ngoại tệ tiền mặt thu được do bán hàng hoá chuyển về nước và chứng từ nộp tiền vào ngân hàng tại Việt Nam.

2.5/ Trường hợp xuất khẩu hàng hoá để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ thì phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về số hàng hoá xuất khẩu đó được phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đó được gửi cho phía nước ngoài để trừ nợ.

2.6/ Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:

- Hàng hoá mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu.

- Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hoá xuất khẩu với hàng hoá nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

- Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hoá xuất khẩu và trị giá hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2.7/ Trường hợp số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán không phù hợp với số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng nhưng đúng tên tổ chức, cá nhân phải thanh toán thì xử lý như sau:

- Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thoả thuận giảm giá giữa bên mua và bán)...

- Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có giá trị lớn hơn số tiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng... và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự khai báo này.

2.8/ Trường hợp phương thức thanh toán thay đổi so với phương thức đã được thoả thuận trên hợp đồng xuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn bản thông báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài.

2.9/ Trường hợp chứng từ thanh toán không đúng tên ngân hàng phải thanh toán đã thoả thuận trên hợp đồng nhưng nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết thì được chấp nhận là chứng từ thanh toán hợp lệ.

2.10/ Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc hàng hoá tạm xuất, tái nhập, nếu trong hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu có quy định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiền hàng cho người bán và doanh nghiệp Việt nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồng của lô hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập, thì chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế được thay bằng chứng từ thanh toán tiền hoa hồng cho doanh nghiệp Việt Nam.

2.11/ Các trường hợp người mua không thanh toán được tiền hàng do phá sản, bỏ trốn... nên người xuất khẩu không cung cấp được chứng từ thanh toán cho cơ quan hải quan thì người xuất khẩu có văn bản giải trình rõ lý do kèm theo văn bản chứng minh sự việc đã giải trình và phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về giải trình trên.

2.12/ Các trường hợp thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng USD tiền mặt, người xuất khẩu phải xuất trình giấy phép của Ngân hàng Nhà nước về việc cho thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu: ở Trung ương do Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước cấp, ở địa phương do Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên giới cấp. Việc thu nộp ngoại tệ phải được thực hiện đúng thời hạn quy định trên giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu của Ngân hàng Nhà nước cùng xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản về việc nộp ngoại tệ tiền mặt thu được từ xuất khẩu được coi là chứng từ thanh toán hợp lệ cho hợp đồng xuất khẩu.

2.13/ Trường hợp hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho các cơ sở kinh doanh khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì việc thanh toán của thương nhân nước ngoài phải thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Phụ lục 2:

Mẫu số 01: KHAI BỔ SUNG VỀ THUẾ CỦA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)

1. Tên người nộp thuế khai bổ sung:

2. Mã số thuế:

3. Tờ khai hải quan khai bổ sung:

- Số lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu đã khai:
- Đơn giá đã khai:
- Trị giá đã khai:
- Mã số hàng hóa đã khai:
- Mức thuế suất đã khai:
- Xuất xứ đã khai:
- Tỷ giá đã khai:
- Số tiền thuế đã khai:
 - + Thuế xuất khẩu:
 - + Thuế nhập khẩu:
 - + Thuế tiêu thụ đặc biệt:
 - + Thuế giá trị gia tăng:

4. Thuộc hợp đồng số:

5. Nội dung khai bổ sung:

- Số lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu:
- Đơn giá:
- Trị giá:
- Mã số hàng hóa:
- Mức thuế suất:
- Xuất xứ:
- Tỷ giá:
- Số tiền thuế phải nộp:
 - + Thuế xuất khẩu:
 - + Thuế nhập khẩu:
 - + Thuế tiêu thụ đặc biệt:
 - + Thuế giá trị gia tăng:
- Số tiền thuế chênh lệch:
 - + Thuế xuất khẩu:
 - + Thuế nhập khẩu:
 - + Thuế tiêu thụ đặc biệt:
 - + Thuế giá trị gia tăng:

6. Lý do khai bổ sung:

Người khai bổ sung
(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 02:

**Mẫu số 02: VĂN BẢN THÔNG BÁO ÁN ĐỊNH THUẾ CỦA HÀNG HÓA XUẤT
KHẨU, NHẬP KHẨU**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6 /2007 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)*

CỤC/CHI CỤC
Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 200...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

CỤC TRƯỞNG/CHI CỤC TRƯỞNG

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10/5/1997 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 17/6/2003; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20/5/1998 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 17/6/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 29/11/2005;

Căn cứ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ấn định thuế đối với thuộc Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của

Điều 2: Tổng số tiền thuế ấn định là:

Bao gồm:

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

Trong đó:

+ Tổng số tiền thuế người nộp thuế đã khai:

Bao gồm:

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

+ Tổng số tiền thuế chênh lệch thiếu:

Bao gồm:

Số tiền thuế xuất khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt:

Số tiền thuế giá trị gia tăng:

Điều 3: Lý do ấn định thuế, yếu tố ấn định

Điều 4 : Trong thời hạn kể từ ngày

..... phải nộp hết số tiền thuế ấn định quy định tại Điều Quyết định này.

Nếu quá thời hạn kể từ ngày ... thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế còn thiếu bị tính phạt chậm nộp từ ngày đối với.....

Điều 5: có quyền khiếu nại việc ấn định thuế của cơ quan hải quan theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong thời hạn.... kể từ ngày.....

Nơi nhận:

-.....;

-.....;

- Lưu:

CỤC/ CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 2:**Mẫu số 03: BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM ĐƯA VÀO THANH KHOẢN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)

Tên doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:

Số hồ sơ thanh khoản:

Hợp đồng nhập khẩu:

Hợp đồng xuất khẩu:

STT	Số/ Loại hình tờ khai	Ngày đăng ký	Ngày thực xuất	Đơn vị Hải quan đăng ký tờ khai	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>(Số/Tên LH viết tắt)</i>			<i>(Mã Hải quan)</i>	

Ngày ... thángnăm.....

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu*(Ký tên, đóng dấu công chức)*

....., ngày tháng năm

Giám đốc doanh nghiệp*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*

Phụ lục 2:

Mẫu số 04: MÀU BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)

Tên Doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Mã số doanh nghiệp:

Số hồ sơ thanh khoản:

Hợp đồng nhập khẩu:

Hợp đồng xuất khẩu:

[illegible]

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký tên, đóng dấu công chức)

Ngày tháng năm

Giám đốc doanh nghiệp

Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên

Ghi chú:

(1) - Cột (6) chỉ áp dụng đối với những tờ khai nhập khẩu NL, VT thanh khoản làm nhiều lần; lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản của lần thanh khoản sau là lượng NL,VT tồn cuối kỳ của lần thanh khoản trước

(2)- Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất trả nguyên vật liệu đủ điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu hướng dẫn tại Thông tư này và ngày thực xuất hàng trả lại trước khi nộp hồ sơ thanh khoản.

(3)- Lượng NL, VT tồn cuối kỳ tại cột (17)= Lượng NL, VT nhập khẩu tại cột (5) hoặc lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu tại cột (14)- Lượng NL, VT xuất trả lại tại cột (16).

Phụ lục 2:**Mẫu số 05: BÁO CÁO TÍNH THUẾ TRÊN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu)

Tên Doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:

Số hồ sơ thanh khoản:

Hợp đồng nhập khẩu:

Hợp đồng xuất khẩu:

STT	Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (NL, VT)							Tờ khai xuất khẩu		Lượng NL,VT sử dụng cho SP XK và xuất trả lại	Lượng NL,VT tồn	Số tiền thuế xin hoàn/ không thu	Số thuế phải thu hoặc chuyển thanh khoản tiếp	Ghi chú
	Số; ký hiệu, ngày đăng ký	Ngày thực nhập	Tên, mã NL,VT	Đơn vị tính	Đơn giá tính thuế	Tỷ giá	Thuế suất thuế NK	Số; ký hiệu; ngày đăng ký	Ngày thực xuất					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu

(Ký tên, đóng dấu công chức)

....., ngày tháng năm 200....

Giám đốc doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Số liệu ghi tại cột (11) của Bảng này là lấy số liệu từ cột (14) và cột (16) của Mẫu số 04; số liệu ghi tại cột (12) của Bảng này lấy số liệu từ cột (17) của Mẫu số 04.